

Contratto per la realizzazione e la fornitura del servizio AvatarOne

Avatar AI personalizzato per aziende

Numero contratto	
Data	/ /
Cliente	
Progetto avatar	
Corrispettivo	Euro oltre IVA se dovuta
Consegna prevista	

Il presente contratto disciplina la progettazione, configurazione, pubblicazione e gestione di una persona digitale AvatarOne. L'allegato tecnico o il preventivo accettato identifica le funzioni, i materiali, le integrazioni, i tempi e i costi specifici del progetto.

Parti del contratto

Fornitore

New Digital App di Antonio Celotto, con sede in Via Antonio Bertola 59, 10122 Torino, P. IVA 12254210011, email a.celotto@newdigitalapp.com, di seguito New Digital App o Fornitore.

Cliente

Ragione sociale con sede in
C.F. o P. IVA rappresentata da
email di seguito Cliente.

Articolo 1 Oggetto

New Digital App realizza e configura per il Cliente una persona digitale basata su intelligenza artificiale, denominata AvatarOne, capace di interagire in forma scritta e vocale e di utilizzare le informazioni approvate dal Cliente.

Il servizio può comprendere, secondo il preventivo o l'allegato tecnico: identità e interfaccia grafica, immagine o video dell'avatar, voce sintetica, chat testuale, conversazione vocale, collegamento WhatsApp, acquisizione di contenuti da siti e PDF, dashboard di gestione, pubblicazione tramite link, QR code, PWA, sito web, app, totem o box fisica.

Sono esclusi gli interventi, le integrazioni e le produzioni non indicati nel preventivo o nell'allegato tecnico. Ogni attività aggiuntiva sarà oggetto di approvazione economica separata.

Articolo 2 Documenti contrattuali

Costituiscono parte integrante del contratto: il presente documento, il preventivo accettato, l'eventuale allegato tecnico, il documento di consegna e le eventuali autorizzazioni relative a immagini, voce, video, marchi e contenuti.

In caso di contrasto prevalgono, nell'ordine: le condizioni specifiche del preventivo, l'allegato tecnico e il presente contratto.

Articolo 3 Attività del Fornitore

New Digital App configura l'avatar sulla base delle informazioni concordate, integra i materiali approvati, pubblica l'ambiente previsto e svolge i test tecnici ragionevolmente necessari prima della consegna.

Il Fornitore può utilizzare servizi cloud e fornitori tecnologici terzi per hosting, database, sintesi vocale, elaborazione AI, messaggistica e generazione di contenuti. La scelta tecnica può essere modificata per ragioni di qualità, sicurezza, continuità o sostenibilità economica, senza ridurre in modo sostanziale le funzioni acquistate.

Articolo 4 Obblighi del Cliente

Il Cliente fornisce tempestivamente testi, siti, PDF, immagini, video, registrazioni, marchi, contatti, autorizzazioni e indicazioni operative necessarie. Il Cliente garantisce la correttezza dei dati e la titolarità o il diritto d'uso dei materiali consegnati.

Il Cliente non deve caricare contenuti illeciti, lesivi di diritti di terzi o dati personali non necessari. È responsabile dell'aggiornamento delle informazioni commerciali, dei prezzi, delle condizioni, degli orari e delle altre fonti utilizzate dall'avatar.

Ritardi, omissioni o variazioni imputabili al Cliente possono determinare lo spostamento della data di consegna e, quando comportano attività ulteriori, un aggiornamento del preventivo.

Articolo 5 Corrispettivo e pagamenti

Il corrispettivo complessivo per la realizzazione del progetto è quello indicato nel preventivo accettato o nel riquadro iniziale del presente contratto, oltre IVA se dovuta.

Il pagamento avviene secondo le seguenti scadenze: 50% del corrispettivo alla firma del contratto, a titolo di acconto e avvio lavori; il restante 50% alla consegna del progetto, prima dell'attivazione definitiva o del trasferimento delle credenziali e dei materiali finali.

Gli eventuali canoni periodici, i consumi, l'hosting, i minuti vocali, le integrazioni o l'assistenza continuativa sono fatturati secondo quanto indicato nel preventivo. In caso di ritardo nel pagamento, New Digital App può sospendere le attività o il servizio, previa comunicazione al Cliente.

Articolo 6 Tempi di realizzazione e consegna

I tempi decorrono dalla ricezione dell'acconto e di tutti i materiali necessari. La data prevista ha natura programmatica quando il progetto dipende da approvazioni del Cliente o da fornitori terzi.

La consegna avviene mediante pubblicazione del link o dell'ambiente concordato e comunicazione al Cliente. Entro 7 giorni di calendario dalla consegna il Cliente segnala per iscritto eventuali difformità rispetto al preventivo. In assenza di segnalazioni circostanziate, il progetto si considera accettato.

Sono incluse le correzioni necessarie a rendere il prodotto conforme alle specifiche approvate. Richieste creative o funzionali nuove costituiscono attività aggiuntive.

Articolo 7 Conoscenza e risposte dell'intelligenza artificiale

L'avatar risponde sulla base delle istruzioni, delle fonti fornite e dei modelli AI utilizzati. Le risposte sono generate automaticamente e possono contenere errori, omissioni o formulazioni non previste.

Il Cliente deve verificare le informazioni destinate a decisioni mediche, legali, finanziarie, amministrative o comunque rilevanti. Salvo accordo scritto, AvatarOne non sostituisce un professionista e non assume decisioni vincolanti per conto del Cliente.

New Digital App applica configurazioni e controlli ragionevoli per limitare contenuti impropri, ma non garantisce l'assenza assoluta di risposte inesatte o utilizzi anomali da parte degli utenti.

Articolo 8 Immagine voce video e diritti

Quando l'avatar riproduce o richiama una persona reale, il Cliente dichiara di avere ottenuto un consenso valido e documentabile per l'uso dell'immagine, della voce e degli altri elementi identificativi. Il Cliente informa tempestivamente New Digital App di eventuali revoche o limitazioni.

Il Cliente conserva la titolarità dei materiali originari forniti. New Digital App conserva la titolarità del software, del codice, della piattaforma, dei componenti riutilizzabili, dei flussi, dei modelli, del know how e degli strumenti preesistenti o sviluppati per più clienti.

A pagamento completato, il Cliente riceve un diritto d'uso del progetto nei limiti, nella durata e sui canali previsti dal preventivo. Non è consentita la rivendita, duplicazione o concessione a terzi della piattaforma senza autorizzazione scritta.

Articolo 9 Privacy e sicurezza

Le parti trattano i dati personali nel rispetto della normativa applicabile e secondo i rispettivi ruoli. Il Cliente determina finalità e contenuti delle informazioni raccolte tramite il proprio avatar; New Digital App tratta i dati necessari all'erogazione e alla sicurezza del servizio.

Se necessario per il progetto, le parti sottoscriveranno un accordo sul trattamento dei dati. Il Cliente si impegna a fornire agli utenti un'informativa adeguata e a non utilizzare AvatarOne per raccogliere categorie particolari di dati senza preventiva valutazione e specifica configurazione.

New Digital App adotta misure tecniche e organizzative proporzionate al servizio. Nessun sistema informatico può tuttavia garantire disponibilità o sicurezza assolute.

Articolo 10 Servizi di terzi e disponibilità

Il funzionamento può dipendere da connettività, browser, sistemi del Cliente e servizi di terzi. Interruzioni, modifiche, limiti o variazioni economiche di tali servizi possono richiedere adeguamenti tecnici o commerciali.

Salvo diverso accordo scritto, non è garantito un livello di servizio continuo e ininterrotto. New Digital App interviene con ragionevole tempestività sulle anomalie di propria competenza segnalate attraverso i canali concordati.

Articolo 11 Assistenza manutenzione e aggiornamenti

Le attività incluse dopo la consegna sono esclusivamente quelle indicate nel preventivo. Manutenzione evolutiva, nuovi contenuti, rifacimento video, nuove voci, integrazioni, lingue ulteriori e modifiche sostanziali sono quotati separatamente.

Il Cliente può aggiornare siti e PDF attraverso la dashboard, quando prevista. Resta responsabile della qualità, liceità e attualità dei contenuti caricati.

Articolo 12 Durata sospensione e recesso

La durata del servizio e degli eventuali canoni è indicata nel preventivo. In mancanza di una durata specifica, il contratto di realizzazione termina con la consegna e il pagamento del saldo, mentre i servizi ricorrenti proseguono per il periodo fatturato.

In caso di grave inadempimento, la parte adempiente può intimare per iscritto di porvi rimedio entro 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, potrà risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno documentato.

Se il Cliente interrompe il progetto dopo l'avvio per ragioni non imputabili a New Digital App, l'acconto remunera le attività già avviate e non è rimborsabile; restano dovuti gli importi relativi alle attività ulteriori già eseguite e ai costi non recuperabili sostenuti.

Articolo 13 Responsabilità

Ciascuna parte risponde dei danni diretti derivanti dal proprio inadempimento. Salvo dolo o colpa grave e fatti per i quali la legge non consente limitazioni, la responsabilità complessiva di New Digital App non potrà superare il corrispettivo effettivamente pagato dal Cliente per il servizio che ha originato il danno nei 12 mesi precedenti.

New Digital App non risponde di danni indiretti, perdita di opportunità, mancato guadagno, decisioni assunte sulla base di risposte AI non verificate, contenuti forniti dal Cliente o disservizi imputabili a terzi.

Articolo 14 Riservatezza

Le parti mantengono riservate le informazioni tecniche, commerciali e organizzative ricevute e le utilizzano esclusivamente per l'esecuzione del contratto. L'obbligo non riguarda informazioni già pubbliche, legittimamente note o richieste da autorità competenti.

Articolo 15 Comunicazione del progetto

New Digital App può indicare il nome e il marchio del Cliente nel proprio portfolio esclusivamente previa autorizzazione, anche tramite email. Dimostrazioni pubbliche, comunicati o contenuti promozionali che mostrano materiali non pubblici richiedono approvazione preventiva del Cliente.

Articolo 16 Legge applicabile e foro

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti cercheranno una soluzione bonaria delle controversie. Per ogni controversia non risolta sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, salvo diversa competenza inderogabile prevista dalla legge.

Articolo 17 Disposizioni finali

Modifiche e integrazioni sono valide se concordate per iscritto. L'eventuale invalidità di una clausola non pregiudica le restanti disposizioni. Le comunicazioni operative possono avvenire tramite gli indirizzi email indicati dalle parti.

Allegato tecnico del progetto

Voce	Configurazione concordata
Nome avatar	
Azienda e settore	
Funzioni	☐ Chat ☐ Voce ☐ WhatsApp ☐ PDF ☐ Sito ☐ QR ☐ PWA
Media avatar	☐ Immagine ☐ Video ☐ Altro
Lingue	
Canali di pubblicazione	
Canone e consumi	
Assistenza inclusa	
Note	

Sottoscrizione

Le parti dichiarano di aver letto, compreso e accettato il presente contratto e i documenti richiamati.

Per New Digital App	Per il Cliente
Antonio Celotto	Nome e qualifica
Firma	Firma
Data / /	Data / /

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il Cliente approva specificamente le clausole: Articolo 5 Corrispettivo e pagamenti; Articolo 6 Tempi di realizzazione e consegna; Articolo 7 Conoscenza e risposte dell'intelligenza artificiale; Articolo 8 Immagine voce video e diritti; Articolo 10 Servizi di terzi e disponibilità; Articolo 12 Durata sospensione e recesso; Articolo 13 Responsabilità; Articolo 16 Legge applicabile e foro.

Firma specifica del Cliente _____ Data ____ / ____ / ____